



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09
Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syamsul Arifin Bin Mustain ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/179/XI/RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 23 November 2025 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 Mei 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8824-CC tahun 2011 Noka MHMFE74p4bk045761 Nosin 4D34TGI4584;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak Truk;
 3. 2 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi warna kuning orange Nopol L 8824 CC;
 4. 1 (satu) buah STNK asli Truck Bak No.Pol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;

Hal. 2 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



5. 1 (satu) bendel foto copy BPKB Truck Bak Nopol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMF74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;
Merupakan barang bukti milik korban sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN An. DULHAQ
6. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;
7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;
Merupakan barang bukti milik saksi yang beritikad baik sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI
9. 5 (lima) lembar Screenshot Whatsapp antara YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI (nomor WA 081217655289) dengan SAMSUL ARIFIN (nomor WA 081399495849);
10. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. 5379-4130-9641-4757 dengan nomor rekening 1900468519 yang digunakan untuk menerima uang transferan hasil penjualan truck;
11. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 1900468519 an. Ainun periode 04 November 2025 s/d 25 November 2025
12. 5 (lima) lembar screenshot Whatsapp antara SAMSUL ARIFIN dengan Sdr. MOH. HABSIN
13. 1 (satu) buah CD merk GT PRO yang berisi Video rekaman CCTV terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 07.00 Wib

Hal. 3 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 137 jls Pasal 143, pasal 152 KUHP, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

14.1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10, warna Putih dengan nomor telepon 083133085489 yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FADHUL ULUM

Merupakan barang bukti sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jls Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan serta Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di gudang Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir di Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Summersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.
- Selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan

Hal. 5 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DULHAG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia dilakukan pemeriksaan serta memberikan keterangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait tidak pidana persekongkolan jahat/tadah barang hasil pencurian dengan pemberatan.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bekerja sebagai Sopir dan bertanggung jawab untuk pengantaran barang di UD. SUMBER URIP.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan UD. SUMBER URIP adalah milik orang tua Saksi sendiri.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC an. Hj. LATIFAH
 - Bahwa Saksi menjelaskan Peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu 05 November 2025 sekira pukul 07.00 WIB di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kota Surabaya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang terakhir memarkir 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC di dalam gudang adalah Sdr. MUHAMMAD IKSAN pada tanggal 04 November 2025 sekira pukul 23.00 WIB lalu di tinggal pulang dalam keadaan gudang kosong dan mesin sudah mati.

Hal. 6 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC berupa:
 - a.1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC
 - b.1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC
 - c.2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui cara pelaku melakukan aksi pencurian.
- Bahwa Saksi menjelaskan disekitar gudang tidak ada kamera CCTV.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengalami kerugian sekitar + Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD IKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia dilakukan pemeriksaan serta memberikan keterangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait tidak pidana persekongkolan jahat/tadah barang hasil pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bekerja sebagai Sopir dan bertanggung jawab untuk pengantaran barang di UD. SUMBER URIP.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan UD. SUMBER URIP adalah milik orang tua Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC an. Hj. LATIFAH
- Bahwa Saksi menjelaskan Peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu 05 November 2025 sekira pukul 07.00 WIB di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang terakhir memarkir 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC di dalam gudang adalah Sdr. MUHAMMAD IKSAN pada tanggal 04 November

Hal. 7 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



2025 sekira pukul 23.00 WIB lalu di tinggal pulang dalam keadaan gudang kosong dan mesin sudah mati.

- Bahwa Saksi menjelaskan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC berupa:
 - a. 1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC
 - c. 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui cara pelaku melakukan aksi pencurian.
 - Bahwa Saksi menjelaskan disekitar gudang tidak ada kamera CCTV.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan mengalami kerugian sekitar + Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang lain dalam perkara ini, namun tidak hadir dipersidangan, dan Terdakwa tidak keberatan apabila keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Saksi PUJI ISWANTO Bin YATEMIN, Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dengan sebenar - benarnya.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan di tangkap oleh kepolisian pada hari minggu tanggal 23 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 15.30
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan ditangkap bersama Saksi FADHUL ULUM
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan membantu membelikan hasil dari tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira pukul 02.00 WIB di exit Toll Purwodadi Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC yang telah di coating menjadi warna hitam
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan peran Saksi sebagai pencari dan penghubung ke pembeli yang bernama Sdr. ROMLI yang Saksi kenal pada tahun 2017 ketika menjual truk miliknya dulu.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN menjelaskan jika 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC berasal dari orang tuanya.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan jual beli dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira jam 02.00 dengan Saksi bertemu dengan orang suruhan Sdr. ROMLI dan langsung melakukan transaksi dengan metode pembayaran:
 - a. Yang pertama Saksi tranfer sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA an. AINUN FITRIA
 - b. Yang Kedua Saksi tranfer sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA an. ARIS PRABOWO
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi FATHUL ULUM Bin H. SULAIMAN, Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dengan sebenar - benarnya.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan di tangkap oleh kepolisian pada hari minggu tanggal 23 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 15.30
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan ditangkap bersama Saksi IIFADHUL ULUM
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan membantu membelikan hasil dari tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira pukul 02.00 WIB di exit Toll Purwodadi Pasuruan

Hal. 9 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC yang telah di coating menjadi warna hitam
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan peran Saksi sebagai pencari dan penghubung ke pembeli yang bernama Sdr. ROMLI yang Saksi kenal pada tahun 2017 ketika menjual truk miliknya dulu.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Sdr. SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN menjelaskan jika 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC berasal dari orang tuanya.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan jual beli dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira jam 02.00 dengan Saksi II bertemu dengan orang suruhan Sdr. ROMLI dan langsung melakukan transaksi dengan metode pembayaran:
 - a. Yang pertama Saksi tranfer sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA an. AINUN FITRIA
 - b. Yang Kedua Saksi tranfer sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA an. ARIS PRABOWO
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi ABD. KODIR JAELANI Bin MOH ERSYAD , Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan membantu membelikan hasil dari tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira pukul 02.00 WIB di exit Toll Purwodadi Pasuruan bersama dengan Sdr YASIN.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp.55.000.000 dengan cara:
 - a. Yang pertama Saksi tranfer sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA an. AINUN FITRIA

Hal. 10 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yang Kedua Saksi transfer sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA an. ARIS PRABOWO

- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengenal para Terdakwa dari Sdr Romi yang menyuruh saksi untuk bertemu melakukan transaksi di exit Toll Purwodadi Pasuruan pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 sekira pukul 02.00 WIB.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi membeli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC dalam keadaan hanya kepala truk saja tanpa ada bak truk.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi mendapatkan upah dari Sdr. ROMI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi menjelaskan hasil upah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM, Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan Persekongkolan jahat atau tadah dari barang hasil Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi menjadi anggota POLRI yang saat ini di tempatkan di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencari dan mengumpulkan informasi dari masyarakat tentang pelaku kejahatan untuk dilakukan Penangkapan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan Persekongkolan jahat atau tadah dari barang hasil Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 sekira jam 00.30 wib berdasarkan Interogasi penangkapan Sdr SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Simojayan, Summersari Kab. Malang bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC dijual terpisah antara Kepala truk dan juga Bak

Hal. 11 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk. Kemudian pada hari minggu tanggal 23 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama team mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I PUJI ISWANTO Bin YATEMIN di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 15.30 dan Terdakwa II FADHUL ULUM BIN SULAIMAN di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 14.00 WIB.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan melakukan penangkapan bersama rekan setim BRIPDA DEVILA EXSEL C.N
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan antara lain:

1.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor rekening 6395-0101-5133-538

2.1 (satu) unit Hp merk realmi C53 warna hitam yang berisi foto bukti transfer uang hasil penjualan truk

3.1 (satu) buah Hp Merk readmi 6a warna hitam yang berisi foto bukti transfer uang hasil penjualan truk

- Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp.55.000.000 dengan cara:

a. Yang pertama Saksi tranfer sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA an. AINUN FITRIA

b. Yang Kedua Saksi tranfer sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA an. ARIS PRABOWO

Bahwa benar Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I PUJI ISWANTO Bin YATEMIN dan Terdakwa II FADHUL ULUM BIN SULAIMAN adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi DEVILA AXEL CAHYA NUGRAHA, Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan

Hal. 12 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekongkolan jahat atau tadah dari barang hasil Pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi menjadi anggota POLRI yang saat ini di tempatkan di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencari dan mengumpulkan informasi dari masyarakat tentang pelaku kejahatan untuk dilakukan Penangkapan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan Persekongkolan jahat atau tadah dari barang hasil Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 sekira jam 00.30 wib berdasarkan Interogasi penangkapan Sdr SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Simojayan, Sumpetersari Kab. Malang bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC dijual terpisah antara Kepala truk dan juga Bak truk. Kemudian pada hari minggu tanggal 23 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama team mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I PUJI ISWANTO Bin YATEMIN di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 15.30 dan Terdakwa II FADHUL ULUM BIN SULAIMAN di Dsn Kalirejo Rt/Rw 013/007 Kel. Ds Simojayan Kec. Ampel Gading Kab. Malang pada pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan melakukan penangkapan bersama rekan setim BRIPTU IQBAL TAREQ IBRAHIM
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan antara lain:
 - 1.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor rekening 6395-0101-5133-538
 - 2.1 (satu) unit Hp merk realmi C53 warna hitam yang berisi foto bukti transfer uang hasil penjualan truk
 - 3.1 (satu) buah Hp Merk readmi 6a warna hitam yang berisi foto bukti transfer uang hasil penjualan truk
- Bahwa benar Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp.55.000.000 dengan cara:
 - a. Yang pertama Saksi tranfer sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA an. AINUN FITRIA
 - b. Yang Kedua Saksi tranfer sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta

Hal. 13 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BCA an. ARIS PRABOWO

Bahwa benar Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I PUJI ISWANTO Bin YATEMIN dan Terdakwa II FADHUL ULUM BIN SULAIMAN adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia dilakukan pemeriksaan serta memberikan keterangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait tidak pidana persekongkolan jahat/tadah barang hasil pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kota Surabaya
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC an. Hj. LATIFAH merupakan milik Alm Abah MUNIR
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MOCH. HABSIN alias ENCING dan Sdr. BASIR.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bermula pada hari Selasa tanggal 04 November 2025 Sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. MOCH. HABSIN alias ENCING mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 Rt/Rw 002/009 Kel. Wonokromo Kec. Semampir Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol yang Terdakwa lupa yang merupakan mobil sewaan. Kemudian Sdr. MOCH HABSIN alias ENCING mengajak untuk melakukan pencurian dengan dalih akan memberikan saya uang pinjaman untuk biaya persalinan istri Terdakwa.setelah itu sekira pukul jam 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. MOCH HABSIN alias ENCING menuju ke rumah di Jl. Segoro Madu, Kel. Gending Kec. Kebomnas Kab. Gresik untuk bertemu dengan Sdr. BASIR dan langsung menuju ke surabaya untuk memantau lokasi terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MOCH HABSIN dan Sdr BASIR mendatangi gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kota Surabaya tempat 1 (satu) unit Truck Colt Diesel

Hal. 14 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan peran masing-masing yakni Sdr. BASIR sebagai Sopir, Sdr MOCH HABSIN duduk di sebelah kursi sopir dan Terdakwa berada di kursi penumpang tengah, setelah sampai di gudang Terdakwa bersama Sdr. MOCH HABSIN langsung turun ke pintu pagar gudang sedangkan Sdr. BASIR menunggu didalam mobil memantau situasi. Kemudian Sdr MOCH HABSIN masuk ke area parkir 1 (satu) buah obeng gagang hitam terbuat dari plastik untuk membuka paksa gembok pagar gudang dan segera mengeksekusi truk dengan cara mengendarai keluar pagar sedangkan Terdakwa berada di depan pagar gudang.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC Sdr. MOCH HABSIN mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Simojayan, Sumbersari Kab. Malang untuk menjual Truk Tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Simojayan, Sumbersari Kab Malang dalam keadaan terpisah antara bak dan kepala truk.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC kepada Terdakwa I PUJI ISWANTO BIN YATEMIN dan Terdakwa II FATHUL ULUM BIN SULAIMAN sedangkan untuk bagian bak Terdakwa menjual kepada Sdr MOCH KUDUS.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning orang tahun 2011 Nopol L-8824-CC terjual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran :
 - a. Pada tanggal 05 November 2025 sekira jam 22.00 WIB dibayarkan melalui transfer rekening BCA Terdakwa dengan nomor 1900468519 sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sekitar jam 00.30 WIB dibayarkan tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh Sdr FADHUL ULUM di depan Bank BRI Tirtoyudo
 - b. Pada tanggal 06 November 2025 sekira jam 13.00 WIB Sdr FADHUL ULUM mentransfer uang sisa pembayaran penjualan truk hasil curian ke rekening milik Sdr. MOCH HABSIN Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan langsung dipotong Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang ke Sdr. FADHUL ULUM

Hal. 15 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penjualan bak truk sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr MOCH KUDUS dengan rincian pembayaran :

- a. Dibayarkan tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terima langsung
- b. Di transfer ke nomor rekening Sdr. FADHUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa di beri uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang ke Sdr. FADHUL ULUM.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk pembagian hasil Terdakwa mendapat Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisa nya Terdakwa tidak mengetahui pembagian antara Sdr. MOCH HABSIN dan BASIR karena uang sisang sebesar Rp. 38.000.000 juta hasil penjualan dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan bak di bawa oleh Sdr. MOCH HABSIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk biaya persalinan istri dan kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit truk Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8824-CC tahun 2011 Noka MHMFE74p4bk045761 Nosin 4D34TGI4584;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Truk;
3. 1 (satu) buah CD merk GT PRO yang berisi Video rekaman CCTV terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 07.00 Wib;
4. 2 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi warna kuning orange Nopol L 8824 CC;
5. 1 (satu) buah STNK asli Truck Bak No. Pol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;
6. 1 (satu) bendel foto copy BPKB Truck Bak Nopol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;

Hal. 16 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 (lima) lembar screenshot Whatsapp antara SAMSUL ARIFIN dengan Sdr. MOH. HABSIN;
8. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;
9. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki;
10. 1 (satu) lembar STNK mobil Merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;
11. 5 (lima) lembar Screenshot Whatsapp antara YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI (nomor WA 081217655289) dengan SAMSUL ARIFIN (nomor WA 081399495849);
12. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. 5379-4130-9641-4757 dengan nomor rekening 1900468519 yang digunakan untuk menerima uang transferan hasil penjualan truck;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10, warna Putih dengan nomor telepon 083133085489 yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FADHUL ULUM;
14. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 1900468519 an. Ainun periode 04 November 2025 s/d 25 November 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.

Hal. 17 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Sumbersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.
- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 18 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 618 KUHP 2023, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang tersebut, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) mulai berlaku secara efektif, maka dalam perkara ini berdasarkan asas Lex Favor Reo maka diberlakukan ketentuan KUHP 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Nasional, perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan tersebut diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Lex Favor Reo* sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang secara tegas menggantikan dan mencabut keberlakuan KUHP lama, sehingga sejak saat berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan KUHP lama tidak lagi dapat dijadikan dasar penilaian hukum pidana materiil;

Menimbang, bahwa berlakunya KUHP baru tersebut didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang baru mengesampingkan dan mengalahkan ketentuan hukum yang lama, sehingga dalam menilai suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya, Majelis Hakim

Hal. 19 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang sedang berlaku pada saat putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 477 ayat (1) huruf e, f dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
5. Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "Setiap Orang" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung

Hal. 21 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Sumbersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.
- Selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin berada dalam tangan Terdakwa atau kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Hal. 22 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHP, yang dimaksud Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP, yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tengggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir di Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC

Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Sumbersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.

- Selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir di Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan

Hal. 24 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Sumbersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.
- Selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Hal. 25 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut serta atau *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tenggumung Karya Lor 3/2 RT.02 RW.09 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Moch Habsin Als Encing (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 222 / XII / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan nomor polisi L-1545-ADM milik saksi Yudha Prasetyo Dwi Rofiandi yang disewa oleh Moch Habsin Als Encing (DPO) melalui saksi Samsul Arifin mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil tanpa izin truck bak yang berada di gudang parkir Jl. Tanjung Sedari 24-B Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik Alm Abah

Hal. 26 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Munir, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Moch Habsin Als Encing (DPO) pergi menuju rumah Jl. Segoro Madu – Gresik untuk bertemu sdr.Basir (Masuk dalam DPO Polres Pelabuhan Tanjung Perak No: 208 / XI / Res.1.8 / 2025 / Satreskrim tanggal 23 November 2025) lalu sekira pukul 23.30 WIB dengan peran sdr.Basir sebagai supir, Moch Habsin duduk di kursi penumpang depan dan Terdakwa duduk di kursi penumpang tengah berangkat menuju lokasi untuk memantau situasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 01.30 WIB, saat tiba di lokasi gudang parkir, Moch Habsin (DPO) langsung turun menuju pintu pagar gudang lalu membuka paksa gembok pintu pagar menggunakan obeng hingga terbuka, lalu masuk ke dalam gudang menuju 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC dan langsung menghidupkan truk, kemudian Moch Habsin (DPO) menyuruh Terdakwa yang masih berjaga di luar gudang untuk masuk ke dalam gudang dan mengendarai Truck Bak pergi meninggalkan gudang parkir melewati Jl. Tanjung Sari – Tandes Surabaya menuju daerah Simojayan Sumbersari Kabupaten Malang yang diikuti oleh Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dari belakang dengan mengendarai mobil Ertiga.
- Selanjutnya 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) dijual secara terpisah antara bak truck dan head truck kepada orang tidak dikenal melalui perantara Saksi Fathul Ulum dan Saksi Puji Iswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) menimbulkan kerugian materil bagi Saksi MUHAMMAD IKSAN selaku pemilik 1 (Satu) unit truck bak merk Mitsubishi nomor polisi L-8824-CC senilai ±Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) terhadap perbuatannya, artinya Terdakwa bersama Moch Habsin (DPO) dan sdr.Basir (DPO) tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai

Hal. 27 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



tujuannya, yakni mengambil barang milik orang / pihak lain tersebut, serta adanya pembagian tugas di antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan bersama-sama dan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8824-CC tahun 2011 Noka MHMFE74p4bk045761 Nosin 4D34TG14584;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Truk;
3. 2 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi warna kuning orange Nopol L 8824 CC;
4. 1 (satu) buah STNK asli Truck Bak No.Pol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;
5. 1 (satu) bendel foto copy BPKB Truck Bak Nopol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;

Hal. 28 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti milik korban sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN An. DULHAG

6. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;

7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki;

8. 1 (satu) lembar STNK mobil Merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;

Merupakan barang bukti milik saksi yang beritikad baik sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI

9. 5 (lima) lembar Screenshot Whatsapp antara YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI (nomor WA 081217655289) dengan SAMSUL ARIFIN (nomor WA 081399495849);

10.1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. 5379-4130-9641-4757 dengan nomor rekening 1900468519 yang digunakan untuk menerima uang transferan hasil penjualan truck;

11.1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 1900468519 an. Ainun periode 04 November 2025 s/d 25 November 2025

12.5 (lima) lembar screenshot Whatsapp antara SAMSUL ARIFIN dengan Sdr. MOH. HABSIN

13.1 (satu) buah CD merk GT PRO yang berisi Video rekaman CCTV terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 07.00 Wib

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

14.1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10, warna Putih dengan nomor telepon 083133085489 yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FADHUL ULUM

Merupakan barang bukti sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal Pasal 137 jis Pasal 143, pasal 152 KUHP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal. 29 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning Nopol L-8824-CC tahun 2011 Noka MHMFE74p4bk045761 Nosin 4D34TG14584;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak Truk;
 3. 2 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi warna kuning orange Nopol L 8824 CC;
 4. 1 (satu) buah STNK asli Truck Bak No.Pol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun 2011 An. HJ. LATIFAH;
 5. 1 (satu) bendel foto copy BPKB Truck Bak Nopol L-8824-CC warna kuning orange Noka MHMFE74P4BK045761 Nosin 4D34TG14584 tahun

Hal. 30 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 An. HJ. LATIFAH;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN An. DULHAQ

6. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;

7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki;

8. 1 (satu) lembar STNK mobil Merek Suzuki Ertiga, warna Putih Metalik, tahun Pembuatan 2016, Noka MHYKZE81SGJ331694, Nosin K14BT1208799 Nopol L-1545-ADM atas nama pemilik BAMBANG ISMOYO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI

9. 5 (lima) lembar Screenshot Whatsapp antara YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI (nomor WA 081217655289) dengan SAMSUL ARIFIN (nomor WA 081399495849);

10.1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. 5379-4130-9641-4757 dengan nomor rekening 1900468519 yang digunakan untuk menerima uang transferan hasil penjualan truck;

11.1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 1900468519 an. Ainun periode 04 November 2025 s/d 25 November 2025

12.5 (lima) lembar screenshot Whatsapp antara SAMSUL ARIFIN dengan Sdr. MOH. HABSIN

13.1 (satu) buah CD merk GT PRO yang berisi Video rekaman CCTV terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di dalam gudang Jl. Tanjung Sari 24-B Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 sekira jam 07.00 Wib

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

14.1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10, warna Putih dengan nomor telepon 083133085489 yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FADHUL ULUM

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani, S.H., dan Nyoman Ayu

Hal. 31 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari.,SH.M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Ardiani.,SH.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Nyoman Ayu Wulandari.,SH.M.H.

Panitera Pengganti

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H.

Hal. 32 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2026/PN Sby